

주의요구

제 목 광고성 정보 전송 불철저

소 관 부 서(기관) ■■■처

조 치 부 서(기관) ■■■처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 전자쇼핑몰에서 광고성 정보 수신에 동의한 고객을 대상으로 광고 문자를 전송할 때 고객이 수신거부를 요청하면 일정한 절차에 따라 처리하고 있다.

2. 판단 기준

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제50조(영리목적의 광고성 정보 전송 제한)에 따르면 전자적 전송매체를 이용하여 영리목적의 광고성 정보를 전송하려는 자는 수신자의 사전 동의에도 불구하고 이후 수신자가 수신거부 의사를 표시하거나 사전 동의를 철회한 경우에는 이를 전송할 수 없도록 되어 있다.

따라서 공사는 광고성 정보 수신에 사전 동의한 고객을 대상으로 광고 문자를 전송할 때 사전 동의 이후 수신거부 의사를 표시하거나 사전 동의를 철회한 고객에게 광고성 정보가 전송되는 일이 없도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

■ ■ 처는 공사 전자쇼핑몰에서 광고성 정보 수신에 동의한 고객을 대상으로 문자 전송 서비스 업체(이하 “A사” 라 한다)를 통해 광고 문자를 전송할 때 하단에 무료 수신거부 번호¹⁾를 함께 보내고, 문자를 받은 고객이 해당 번호로 수신거부를 요청하면 다음 광고 문자 전송 시 A사 수신거부 서비스에 의해 해당 고객에게는 문자 전송이 차단되도록 하고 있었다.

그런데 ■ ■ 처는 20××년부터 ■ ■ ■ ■ 로 인한 * * * * 등의 문제를 해소하고자 새로운 업체(이하 “B사” 라 한다)가 제공하는 문자 전송 서비스에 추가로 가입하여 이용하였으나 수신거부 서비스에는 가입하지 않아 광고 문자 하단의 무료 번호를 통해 수신거부를 요청한 고객에게 광고 문자가 전송되는 사례가 있었다.

이와 같은 문제가 발생한 원인은 B사를 통해 광고 문자를 전송할 때 안내된 무료 번호²⁾(■ ■ ■ -■ ■ ■ -■ ■ ■ ■)로 수신거부를 요청한 고객의 정보가 A사 시스템에 저장되기 때문이다.

따라서 ■ ■ 처는 B사를 통해 광고 문자를 전송할 때 그 이전에 무료 번호를 통해 수신거부를 요청한 고객 정보를 A사로부터 제공받은 후 새롭게 전송할 대상자 명단에서 제외하여야 했으나, 이를 인지하지 못하여 수신거부 의사를 표시한 고객에게도 광고 문자가 전송되었다.

1) 무료 수신거부 번호(■ ■ ■ -■ ■ ■ -■ ■ ■ ■)를 통해 수신거부를 요청한 고객의 정보는 A사 시스템으로 저장되도록 설정된 전용 번호이며, 20××. ×. ×.부터 현재까지 운영되고 있음.

2) 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령」 제62조(수신거부 또는 수신동의 철회용 무료전화서비스 등의 제공)에 따르면 영리목적의 광고성 정보를 전송하는 자는 수신거부 및 수신동의 철회용 무료전화서비스 등을 해당 정보에 명시하여 수신자에게 이를 제공하도록 되어 있음.

관련부서(기관) 의견 ■■■처는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

■■■처장은

고객이 광고성 정보 수신에 동의하였더라도 이를 철회하거나 수신거부 의사를 표시하였을 경우 광고성 정보가 전송되는 일이 없도록 광고 문자 전송 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)